

0003423-27.2012.8.26.0299

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Milton Carlos Dias Ferraz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MILTON CARLOS DIAS FERRAZ , qualificado nos autos à fl. 35-41, como incurso no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, . - Jardim São Luiz

CEP: 06618-000 - Jandira - SP

Telefone: (11) 4707-1027 - E-mail: jandira1@tjsp.jus.br

0003423-27.2012.8.26.0299 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003423-27.2012.8.26.0299

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Milton Carlos Dias Ferraz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MILTON CARLOS DIAS FERRAZ , qualificado nos autos à fl. 35-41, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Denúncia recebia em 16 de outubro de 2012.

Defesa prévia acostada às fls. 71-72.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do

réu - fl. 115.

Sentença proferida às fls. 139-145.

Acórdão da E. Corte Bandeirante anulando o feito, desde do debates - fls. 191-197.

Decisão determinando a renovação da instrução, considerando o fato de a mídia da audiência estar danificada - fls. 282-283.

Audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

DECIDO.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

O pedido do Ministério Público é IMPROCEDENTE.

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 265-268).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é duvidosa.

Da narrativa produzida em juízo não restou demonstrada ocorrência dos fatos.

O conjunto probatório coligido é frágil e insuficiente a demonstrar que o réu teria praticado o crime.

Nesses casos, o Código de Processo Penal indica como solução a absolvição, por "não existir prova suficiente para a condenação" (art. 386, VII), que fortifica o princípio constitucional da presunção de inocência. Portanto, incidente o axioma do in dubio pro reo. Neste sentido, é a lição de Guilherme Nucci:

"A prova insuficiente para a condenação é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, o melhor caminho é a absolvição (...)"

Dessa forma, imperiosa a absolvição.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia do Ministério Público Estadual para ABSOLVER o réu MILTON CARLOS DIAS FERRAZ, da prática do crime disposto no artigo 33, "caput", c.c §4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Sem custas, ex vi legis.

Certificado o trânsito em julgado, aos ofícios de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jandira, 22 de agosto de 2022.

André Luiz Tomasi de Queiróz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA